

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областного закона от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.10.2010 № 849 «Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, для граждан и юридических лиц», устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

- «заказчик» - юридические и (или) физические лица, имеющие намерения заказать образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан;
- «исполнитель» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (далее Техникум), оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных соответствующими программами подготовки специалистов среднего звена, федеральными государственными образовательными стандартами;
- «платные дополнительные образовательные услуги» – это платные образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной подготовки и переподготовки.

1.3. Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

Ростовской области «Сальский индустриальный техникум», с целью регулирования отношений, возникающих между потребителем и Техникумом при оказании платных дополнительных образовательных услуг.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг с использованием имущества, переданного в оперативное управление Техникуму и собственного имущества Техникума.

1.5. Целью оказания платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам, не предусмотренным соответствующими программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программами подготовки специалистов среднего звена, является более полное удовлетворение потребностей обучающихся и населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного профессионального образования.

1.6. Задачами оказания платных образовательных услуг является реализация дополнительных образовательных услуг населению, привлечение дополнительных источников финансирования материально-технического и социального развития Техникума, а также материальное поощрение работников.

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств сторонних организаций и частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, финансируемых из областного бюджета.

1.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом Техникума и является приносящей доход деятельностью.

1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг для обучающихся не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Техникум оказывает бесплатно.

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон.

1.11. Техникум имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам возможность оказания платных образовательных услуг, для этого с ним заключается договор о сотрудничестве.

1.12. Техникум оказывает дополнительные платные образовательные услуги без снижения объема и качества основной уставной деятельности, финансируемой из средств областного бюджета.

1.13. Дополнительные платные образовательные услуги Техникум оказывает на принципах: добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются при наличии соответствующих условий, с учетом запросов и потребностей населения, на добровольной основе.

2.2. Прием и оформление заявки на дополнительную платную образовательную услугу осуществляет заместитель директора по учебно–производственной работе.

2.3. Техникум создаёт необходимые условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

2.4. Техникум обеспечивает кадровый состав в соответствии с лицензионными нормативами.

2.5. Техникум до заключения договора предоставляет потребителю достоверную информацию об учреждении и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Техникум обеспечивает наглядность и доступность (стенды, уголки, сайт техникума и т.п.) для потребителей к следующей информации:

- условия предоставления платных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.

2.6. Техникум предоставляет для ознакомления потребителю:

- а) устав Техникума;
- б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- в) адрес и телефон учредителя;
- г) образцы договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (приложение №1);
- д) перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- е) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату.

Техникум сообщает потребителю по его просьбе другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге.

2.7. Директор Техникума издаёт приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в котором определяется:

- привлекаемый преподавательский состав;
- расписание занятий;

2.8. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе.

3. Перечень платных образовательных услуг

Техникум осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- реализация основных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией);
- реализация дополнительных профессиональных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по договорам

с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;

- предоставление других дополнительных образовательных услуг (в соответствии с имеющейся лицензией).

4. Организация дополнительного профессионального образования

4.1. Обучение по программам дополнительного профессионального образования организуется с целью оказания образовательных и развивающих услуг, развития деловых связей Техникума с организациями различных форм собственности.

4.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются Техникумом самостоятельно на основе установленных нормативных документов с учетом потребностей заказчика.

Базовыми требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ являются:

- соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям;
- преемственность по отношению к федеральным государственным образовательным стандартам;
- ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;
- совместимость программ дополнительного профессионального образования по видам и срокам;
- соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;
- соответствие принятым правилам оформления программ;
- соответствие содержания программ видам дополнительного профессионального образования.

4.3. Содержание дополнительных профессиональных образовательных программ определяются следующими учебно-методическими документами: учебный план, учебно-тематический план, учебная программа.

4.4. Взаимоотношения с заказчиками определяются договорами, заключаемыми Техникумом с юридическими или физическими лицами.

5. Реализация программ дополнительного профессионального образования

5.1. К дополнительным профессиональным образовательным программам относятся: повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности и для получения специалистами дополнительной квалификации.

5.2. Организация повышения квалификации:

- повышение квалификации может осуществляться как краткосрочное тематическое обучение, приобретение профессиональных навыков, самостоятельное обучение, обучение по индивидуальным программам;
- повышение квалификации заканчивается сдачей соответствующего зачета или экзамена.

5.3. Организация профессиональной подготовки и переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка проводится как дополнительное обучение по учебным программам, необходимым слушателям для выполнения нового вида профессиональной деятельности, формы и сроки обучения устанавливаются в соответствии с целями обучения;
- уровень образования слушателей, проходящих профессиональную подготовку и переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для нового вида профессиональной деятельности;
- освоение программ профессиональной подготовки и переподготовки слушателей завершается обязательной итоговой аттестацией (выпускная квалификационная работа, итоговый экзамен, междисциплинарный экзамен и т.д.).

6. Учебная и методическая деятельность по дополнительному образованию

6.1. Основные вопросы организации учебной, методической, информационной деятельности обсуждаются на Методическом и Педагогических Советах Техникума.

6.2. Образовательные программы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки слушателей разрабатываются самостоятельно с учетом потребностей заказчика и требований федеральных государственных образовательных стандартов к уровню подготовки по соответствующей профессии, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной-производственной работе.

6.3. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка слушателей осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.

6.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 мин.

6.5. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей.

6.6. Слушателями, обучающимися по программам дополнительного профессионального образования, являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом директора Техникума.

6.7. Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в Техникуме.

6.8. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской Федерации, уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума, договором и настоящим Положением.

6.9. Слушатели имеют право:

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по согласованию с заместителем директора по учебно-производственной работе программы для индивидуальной формы обучения;

- пользоваться в порядке, установленном уставом Техникума, нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности;

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.10. Освоение образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором Техникума.

6.11. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы установленного образца:

- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное обучение, по программе в объеме 72 - 360 часов;

- свидетельство о профессиональной переподготовке (подготовке) - для лиц, прошедших обучение, по программе в объеме 360 - 720 часов.

6.12. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении Правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе.

6.13. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс могут осуществлять ведущие специалисты и работники предприятий, организаций и учреждений, представители органов исполнительной власти на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты труда.

7. Ответственность Техникума и должностных лиц

7.1. Техникум при оказании платных дополнительных образовательных услуг является исполнителем данных услуг.

7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Техникум несет ответственность перед потребителем платной образовательной услуги за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платной образовательной услуги, согласно действующему гражданскому законодательству.

7.3. Директор Техникума несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных образовательных и иных услуг в Техникуме и при заключении договоров на оказание этих услуг.

7.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных директором

Техникума, об организации предоставления платных услуг в Техникуме осуществляется органами, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреждений.

8. Права и обязанности потребителей платных услуг

8.1. Потребители платных дополнительных образовательных услуг имеют право:

- получать необходимую информацию о правилах предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- требовать предоставления платных дополнительных образовательных услуг в строгом соответствии с правилами или заключенным договором;
- защищать свои права в судебном порядке.

8.2. Потребители платных дополнительных образовательных услуг обязаны:

- выполнять условия договора, заключенного за оказание платной дополнительной образовательной услуги;
- вносить плату за платные дополнительные образовательные услуги в сроки, указанные в правилах или договоре.

9. Порядок предоставления льгот

9.1. Техникум самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при оказании платных дополнительных образовательных услуг, если иное не установлено действующим законодательством. Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера предоставляемой льготы утверждается директором Техникума.

9.2. Техникум предусматривает льготы для следующих категорий потребителей:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей.

10. Порядок формирования цен на платные образовательные услуги

10.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется Техникумом самостоятельно на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

10.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной дополнительной образовательной услуги, с учетом спроса на платную дополнительную образовательную услугу, требований к качеству платной дополнительной образовательной услуги, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно–нормативных затрат на оказания платной образовательной услуги.

10.3. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг направляется на развитие Техникума.

10.4. Доход от указанной деятельности расходуется согласно плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума, утвержденного на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности Техникума на совершенствование образовательного процесса по следующим направлениям:

- оплата труда (в т.ч. премии, доплаты, стимулирующие и компенсационные выплаты) сотрудников
- начисления на выплаты по оплате труда;
- работы и услуги по содержанию имущества Техникума;
- развитие материально – технической базы учреждения
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг связи;
- оплату транспортных услуг;
- оплата прочих услуг.

11. Форма оплаты и порядок осуществления учета

11.1. Оплата за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги производится наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Техникума открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

11.2. При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу “Банка” для дальнейшего перевода на лицевой счет Исполнителя открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Оплата услуг удостоверяется “Банком” путем предоставления квитанции, подтверждающей оплату за обучение с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира “Банка”.

12. Заключительные положения

12.1. Заключенные на основании настоящего Положения договоры об оказании платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям законодательства Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования.

12.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Техникум, заказчик и обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.

12.3. Контроль за соблюдением в Техникуме порядка оказания платных дополнительных образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные директором Техникума.

Экз. № _____

Договор № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Сальск

« ____ » _____ 20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» (ГБПОУ РО «СИТ») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 09.10.2015 г. № 5923, серия 61Л01 №0003565, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 19.10.2015г. № 2819, серия 61А01 №0002414, выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на срок до 17.06.2019 г., в лице директора Овчарова Павла Михайловича действующего на основании Устава, приказов министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 16.09.2013 г. № 340-к, от 01.08.2018 г. № 198-к, в дальнейшем, именуемое «Исполнитель» с одной стороны, гр-н(-ка)

(ф.и.о. законного представителя Обучающегося)

в дальнейшем, именуемый(ая) «Заказчик» с другой стороны и гр-н(-ка) _____

(ф.и.о. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе (по программе _____) _____ по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ часов.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается _____.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров;

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам касающимся успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с [ч. 1 ст. 34](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных расписанием;

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии обязательного извещения об этом Исполнителя (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые документы.

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.2.4. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.

3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, выполнять приказы и распоряжения директора и заместителей директора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ (_____) рублей ____ копеек.

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.3. Оплата Заказчиком образовательных услуг Исполнителя производится _____ до _____.
(единовременно, ежемесячно, ежеквартально)

4.4. Заказчик производит оплату обучения наличными или безналичными денежными средствами или по пластиковым картам через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Он-лайн» на лицевой счет Исполнителя, открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Банками установлен тариф на свои услуги в процентном отношении от суммы платежа, утвержденный Решением комиссии банка. Данный платеж взимается в пользу банка.

4.5. При оплате наличными, денежные средства вносятся в кассу «Банка» для дальнейшего перевода на лицевой счет Исполнителя открытый в министерстве финансов Ростовской области.

Оплата образовательных услуг удостоверяется «Банком» путем предоставления Заказчику квитанции, подтверждающей оплату за обучение Обучающегося с оттиском штампа кассовой машины или заменяющей ее аппаратуры с указанием даты, суммы принятого платежа и подписи кассира «Банка».

4.6. Стоимость платных образовательных услуг Исполнителя, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору.

4.7. Если невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм, уплаченных Заказчиком, удерживаются расходы, фактически понесенные Исполнителем, в связи с исполнением настоящего Договора.

5. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в ГБПОУ РО «СИТ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ГБПОУ РО «СИТ»;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

5.4. Настоящий Договор прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

5.7. Если невозможность исполнения обязательств по Договору Обучающимся влечет за собой расторжение Договора, то Обучающийся незамедлительно должен поставить об этом в известность Заказчика и Исполнителя своим заявлением. В случае если Обучающийся не поставил в известность Исполнителя о невозможности получения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, то Исполнитель удерживает расходы на обучение пропорционально времени и стоимости обучения до момента поступления соответствующего заявления Обучающегося о расторжении Договора.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.

8. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель

ГБПОУ РО «СИТ»
347630, Ростовская область, г. Сальск,
ул. Ленина, 27 тел: 8(86372) 5-05-71, 5-06-80
ИНН/КПП 6153000320/615301001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов ГБПОУ РО «СИТ»,
л/с 20808003490)
р/с 40601810860151000001
в Отделении Ростов-на-Дону,
г. Ростов-на-Дону БИК 046015001

Директор ГБПОУ РО «СИТ»

_____ П.М. Овчаров

« _____ » _____ 20 ____ г.

Заказчик

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г

ИНН _____

Пенсионное страховое св-во № _____

Телефон _____

_____ _____
подпись расшифровка подписи
« _____ » _____ 20 ____ г.

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

паспорт серия _____ № _____

кем выдан _____

дата выдачи « _____ » _____ г

Телефон _____

_____ _____
подпись расшифровка подписи
« _____ » _____ 20 ____ г.